

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:

LUGAR:

FECHA:

HORA DE INICIACIÓN:

HORA DE FINALIZACIÓN:

PRESIDENTE:

SECRETARIO (E):

23

Recinto Concejo Municipal

25 de marzo de 2025

04:56 p.m.

05:50 p.m.

CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 25 de marzo de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenos tardes, Honorables Concejales. Señor Secretario, por favor, llame a lista para verificar quórum.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S., SECRETARIO GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 14 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hizo presente el Concejal John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:56 p.m. del día 25 de marzo de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señor secretario, por favor, lea el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S., SECRETARIO GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Estudio y Ponencia en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025
"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S., SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S., SECRETARIO GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Estudio y Ponencia en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***
Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, en este punto del orden del día vamos a continuar ya en segundo debate el estudio del Proyecto de Acuerdo que fue aprobado el día viernes 21 de Marzo, para que estén enterados.

Me voy a permitir ahorita dar el uso de la palabra al Honorable Concejal Ponente: Pablo Andrés Castro, para que nos indique cómo desea que se desarrolle el debate en esta plenaria, pero antes, dando un cumplimiento al Artículo 93 de nuestro reglamento interno, Acuerdo No. 140 2018, debo manifestar que se abre el debate sobre el Proyecto de Acuerdo No. 3 de 2025, cuyo título es: ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***.

Honorable Concejal Pablo Andrés Castro, tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente; un saludo de buenas tardes para la mesa directiva, para los compañeros Concejales, los funcionarios y servidores de la Alcaldía Municipal y de las personas que nos acompañan en barras y a través de los distintos medios tecnológicos.

Efectivamente señor Presidente, la semana inmediatamente anterior, el día viernes, fue aprobado en comisión primera permanente este Proyecto de Acuerdo ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***.

Me he permitido además de las observaciones que había presentado en la ponencia para el debate en comisión primera, adicionar otras más, consideraciones, solicitudes adicionales, que considero son absolutamente pertinentes en orden a garantizar la seguridad jurídica, la certeza jurídica, en orden a generar que esta facultad que está solicitando el Alcalde realmente esté encaminada para lo que debe ser y desde el mismo título del Proyecto de Acuerdo se establecen ya unas directrices que son absolutamente trascendentales.

Página 3 de 8

Vemos cómo se trata solamente de polígonos cuyo perfil de valor y constructivo podemos encuadrar dentro de lo que la legislación colombiana ha llamado como vivienda de interés social o VIS, pero adicionalmente se habla de Asentamientos Humanos con condiciones de precariedad, la precariedad y en esto creo que tenemos que dar un debate muy juicioso compañeros Concejales y es que esto no es ni para hacer loteos, ni para legalizar construcciones, ni para legalizar urbanizaciones, ni condominios, tiene unas consideraciones técnicamente y jurídicamente muy puntuales que debemos mantener, que debemos garantizar pero además debe ser también el momento serio de reflexión para mirar cómo se ha venido adelantando ese proceso, no solamente en esta administración sino las anteriores de legalización y formalización o regularización de asentamientos humanos, porque lo decía el día viernes; no solamente se trató de la consecuencia primaria de lograr el desglose registral y catastral, sino adicionalmente de enervar, de evolucionar, de solucionar esa condición de precariedad y cuando hablamos de precariedades toda la infraestructura urbana que debe garantizar la administración para que se pierda esa condición de precariedad y sobre eso tenemos que debatir y vamos a ver cuál es el seguimiento que han hecho las administraciones municipales en los últimos años en torno a este tema, pero adicionalmente verificar cómo hacemos que sea eficiente el proceso, cuando vemos que desde las barras vinieron los ciudadanos a participar y nos decían que llevaban 10 años en el proceso, algo no está bien presidente, sin perder la garantía del control de legalidad, sin perder la certeza y la seguridad jurídica y garantizando lo reitero, la calidad de vida de los ciudadanos que conforman estos asentamientos humanos.

Tenemos que provocar que sea eficiente el trámite de legalización y formalización, sumado a la debida socialización que deben tener estos procesos y socializar no solamente es citar en un par de oportunidades en distintos sectores a la ciudadanía para invitarlos a que se hagan parte de estos procesos de formalización y legalización y regularización de asentamientos humanos sino adicionalmente lograr que la ciudadanía entienda qué es un asentamiento humano y cuáles son las condiciones para lograr su formalización, su normalización y si no lo único que vamos a lograr es que haya decepción, que hayan falsos mensajes en la ciudadanía y que no entiendan de qué se trata.

Arquitecto Freddy lo hemos hablado en distintas sesiones acá, no solamente en torno del debate de este proyecto de acuerdo No. 03 de 2025, hay que establecer cuál es la diferencia entre legalizar y regularizar un asentamiento humano y legalizar la construcción, que son cosas totalmente distintas, y eso creo que es una tarea y un reto importantísimo para la administración municipal en orden a que la ciudadanía entienda realmente de qué se trata y que si bien es cierto puede ser una escalera de procedimientos este es apenas el primer escalón y que no es obligatorio que sea el segundo escalón que podría ser el reconocimiento de las construcciones o las mejoras, debería ser lo ideal en torno de poder superar esa precariedad, es así señor presidente que de manera respetuosa sugiero que el día de hoy se de en alta perceptible y paciente voz lectura a la ponencia que preparé para esta plenaria en torno a este proyecto de acuerdo No. 03 de 2025. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted señor ponente, por favor damos lectura al informe de ponencia para segundo debate.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente me da la palabra por favor.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias Presidente por darme el uso de la palabra, un saludo muy especial para ustedes Concejales de la Mesa Directiva, para mis demás compañeros Concejales del recinto, a los funcionarios de la Administración Municipal, a las personas que nos acompañan en barras, a la parte Administrativa del Concejo y por supuesto a todos quienes están viendo en este instante la sesión.

Importantísimo este Proyecto de Acuerdo ya en algunas anteriores veces negado por algunos Concejales desde oposición, supremamente importante también tener la presencia de la comunidad, pero vale la pena mencionar esto directamente para la Administración, que son muchas las personas afuera que ni siquiera aún entienden para qué es este Proyecto de Acuerdo y necesitamos hacer una socialización completa, una socialización en donde las personas entiendan realmente cuál es el beneficio de poder adquirir o ser parte de los asentamientos humanos del Municipio, y cuál es el procedimiento, y esto lo digo porque la semana pasada tuve la oportunidad de ir a varios de los sectores de Tiquiza Y Fagua, especialmente y muchas personas entendiendo ya el Proyecto de Acuerdo desde esta curul, muchas personas no le ven como tan útil o no ven tanto la necesidad de poder participar en esto, porque tienen que hacer muchas diligencias, porque tienen que radicar, porque tienen que buscar documentos, por muchísimas razones, cuando ya uno empieza a explicarles cuál es el beneficio, empiezan a llamarle un poco más la atención a esta situación, así que conociendo la importancia y agradecerle al Ponente que la ponencia fue Positiva, me gustaría especialmente se lo digo a la Administración que podamos enfocarnos en buscar la manera de llegarle a las personas, si es necesario que ustedes hagan una campaña de llegar Vereda, Vereda, caminar por las vías, caminar por los sectores, caminar por estos corredores del Municipio, que en muchísimas ocasiones ni siquiera se conocen y las personas de la necesidad de estar el día a día, de su trabajo a la casa no tienen la posibilidad de llegar a la Administración Municipal y entender hasta qué momento o hasta qué punto podrían participar en esto, ya mencionada la necesidad, la grande necesidad de este Proyecto de Acuerdo.

Yo quiero mencionar lo siguiente Presidente y se lo digo porque me angustia que de alguna manera se esté viciando el procedimiento de este Proyecto de Acuerdo, y está el Artículo 76. “ *CONCEPTO JURÍDICO: El Asesor Jurídico del Concejo Municipal, emitirá un concepto jurídico previo a la radicación del informe de ponencia en primer debate*”, importante el concepto jurídico no puede ser emitido por la asesora jurídica del Concejo Municipal, esto aparentemente ya se entendió por parte de la Mesa Directiva y emiten un concepto jurídico firmado por la doctora Melisa Gutiérrez, esto lo adquiero gracias a que el secretario general envía todos los documentos, pero revisando SECOP Presidente no hay ningún contrato publicado no hay ningún contrato publicado para esta área, se lo digo porque me parece importante revisar antes de pronto generar algún vicio de procedimiento, pero los últimos contratos



que aparecen en SECOP son suministro de papelería y cafetería que es lo normal siempre se tiene que hacer, servicio de alquiler de impresoras de igual forma, apoyo a gestión y estos contratos el primero que le mencioné publicado el 21 de marzo. No entiendo cómo de pronto estaban ejecutando un contrato doctora Melisa, me imagino que es usted, por supuesto no tiene nada que ver contra usted por favor entiéndame esto. Pero sí importante mirar que el contrato esté publicado Presidente no vayamos a generar un vicio del procedimiento, porque bueno ya se ha negado cuántas veces este proyecto de acuerdo acá en el Concejo Municipal y ahora encontrarnos con un vicio de procedimiento sería el corno de parte de la Corporación entonces quería decirle eso Presidente, antes de iniciar con la lectura de la ponencia para buscar que desde el principio esto realmente esté saneado, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, debo manifestar frente a su importante inquietud que efectivamente si hay un concepto jurídico y emitido por alguien que está vinculado a la Corporación Concejo Municipal que sí existe un contrato y que aquí lo que se ha venido haciendo por parte de la Mesa Directiva es cumplir con cabal y debida forma toda la normatividad, que si no está publicado créanme que no es un tema de que el presidente no quiera hacerlo ¿por qué? Porque para poder aceptar un contrato en SECOP que es la plataforma por la cual se debe hacer este tipo de trámites, se debe hacer un paso a paso ya de parte de la Corporación Concejo Municipal se ha buscado la forma de que esta plataforma nos indique por qué no aparece no solamente ese contrato, sino como que otros 2 no aparecen, pero deben ustedes tener la certeza y la tranquilidad, aquí lo manifiesto en micrófonos de que aquí se ha cumplido a cabalidad con todo lo que nos exige estar en este tipo de cargos. Ya estamos haciendo esa solicitud, sin embargo, no es la única inquietud suya la de pronto saber quién es la que ocupa este lugar o quién es la persona que nos acompaña asesorando este importante proyecto. Como les digo la doctora Melisa quien fue presentada ante todos los funcionarios y también ante todos los corporados un día que extendí esa invitación, para que ustedes sepan quién es la persona que nos va a acompañar acá o una de las personas que nos va a acompañar en este tipo de procesos, tanto en los controles políticos como en el estudio de los diferentes proyectos.

Les pido el favor que continuemos con el orden que estableció el señor ponente y también lo que establece nuestro Reglamento que es dar lectura a la ponencia. Muchísimas gracias por sus inquietudes, pero el tema de contratación y eso si hay dudas estoy dispuesto a resolver cualquier inquietud, pero debemos continuar. Por favor señor secretario damos lectura a la ponencia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia 2 minutos.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Una última cosa Presidente, solicitarle de manera respetuosa la copia del contrato para poderlo conocer, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí Honorable Concejal, dentro de los términos establecidos le cumpliré con su solicitud que hace en esta plenaria. Damos lectura a la ponencia.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

Hace lectura de Ponencia, la cual fue radicada el día 25 de marzo de 2025 bajo el No. 202503250011300329, cuyo fin es; estudio en segundo debate Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 y la cual hace parte íntegra de la presente Acta.

Esta leída la Ponencia señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias señor secretario, Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias presidente, en orden a que los compañeros concejales de esta corporación puedan darle estudio al Proyecto de Acuerdo que fue aprobado en Comisión Primera y a que puedan también valorar las consideraciones, observaciones y comentarios que se hicieron en torno de la ponencia y del mismo modo lo puedan hacer los funcionarios que son citados para este debate y a los funcionarios y/o entidades que son invitados, me permito elevar a proposición el aplazamiento del debate de este Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señor secretario tomamos votación por la proposición presentada por el Concejal Ponente.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	NEGATIVO
NATALIA GIL LOAIZA	NEGATIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	NEGATIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO

CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO **NEGATIVO**

Sustento mi voto y considero pertinente continuar con el estudio por lo tanto mi voto es negativo.

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO



Concejo de Chía

EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO

Le informo, señor presidente, que hay 9 votos positivos y 6 negativos por la proposición de aplazamiento del estudio del Proyecto de Acuerdo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el aplazamiento presentado por el Concejal Ponente.

Siguiente punto en orden del día.

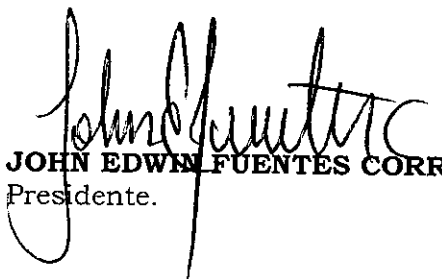
SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

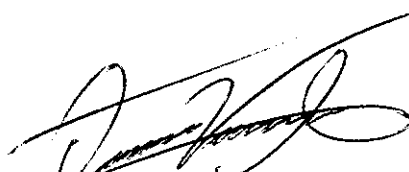
El orden del día ha sido agotado señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 5:50 p.m. de hoy 25 de marzo de 2025 queda finalizada la sesión plenaria y cito para mañana 26 de marzo a partir de las 4:30 p.m.

A la Administración informarles que mañana en el orden del día estará la continuación de este debate para que pro favor nos acompañen, quedan notificados.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.


OSCAR E. VANEGAS SOTO
Secretario General (E)

Elaboró: Yizza Yolanda Obregón Triviño, Francia Elizabeth Flores Celis, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón.
Revisó: Yizza Yolanda Obregón Triviño, Francia Elizabeth Flores Celis, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón. Secretario: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Secretario General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.